

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ទំ. ២២)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๖๓/๒๕๕๓
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๐๗/๒๕๕๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ระหว่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์	ผู้ฟ้องคดี
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กานอิน การโยธา ที่ ๑ นายณัฐวุฒศักดิ์ กานอิน ที่ ๒	ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๓/๒๕๕๑
หมายเลขแดงที่ ๕๒/๒๕๕๓ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองพิษณุโลก)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานของรัฐและมีสภาพเป็นนิติบุคคล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๔๖ เลขที่ ๓/๒๕๔๖ เลขที่ ๔/๒๕๔๖ และเลขที่ ๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตามลำดับ เพื่อก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๕.๔ เมตร โดยตกลงจ่ายค่าจ้างหลังละ ๗๐,๐๐๐ บาท

/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา สัญญาละ ๓,๕๐๐ บาท ทุกสัญญาเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าทำงานตามเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ หากไม่ไปทำบันทึกข้อตกลง ขอให้สิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งสี่ฉบับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ไปทำบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาหนึ่งๆ เป็นค่าปรับ ๑๐๒ วัน วันละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท รวม ๔ สัญญา เป็นเงิน ๔๐,๘๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระค่าปรับ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้รับ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้ง ๔ สัญญา รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกข้อตกลงการผ่อนชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็น ๔ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๓,๖๘๐.๓๘ บาท แล้ว และในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระค่าปรับอีกเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ไม่ได้ชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๖,๘๘๒.๐๑ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ทำคำให้การ

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๔๖ เลขที่ ๓/๒๕๔๖ เลขที่ ๔/๒๕๔๖ และเลขที่ ๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ประการใด โดยเห็นว่า

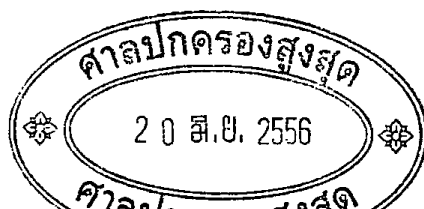
/สัญญาพิพาท...



สัญญาพิพาททั้งสี่สัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มลงมือทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงมือทำงานจนล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จ อันเป็นกรณีที่เชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างทั้งสี่ฉบับ โดยไม่เข้าทำงานตามเวลาที่สัญญากำหนด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องบอกเลิกสัญญาทั้งสี่ฉบับกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร โดยที่ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้บอกเลิกสัญญาในทันทีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาแต่ปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปจนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นเวลาถึง ๑๐๒ วัน จึงบอกเลิกสัญญา ทั้งๆ ที่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ก่อนหน้าวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ อันเป็นวันกำหนดให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าปรับซึ่งค่าปรับตามสัญญานั้น ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิเรียกเอาได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานตามสัญญาแล้วทำงานล่าช้าเกินกำหนดเวลา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๔๖ เลขที่ ๓/๒๕๔๖ เลขที่ ๔/๒๕๔๖ และเลขที่ ๖/๒๕๔๖ ได้แต่ไม่มีสิทธิเรียกเอาค่าปรับตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าปรับแต่ประการใด ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่พิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีไม่สมควรที่จะได้รับค่าเสียหายเป็นค่าปรับตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าปรับตามสัญญาและพิพากษายกฟ้อง นั้น ผู้ฟ้องคดีขอถือเอาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในสำนวนของศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของการอุทธรณ์ในคดีนี้ และขออุทธรณ์ในประเด็นผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาโดยจะต้องรับผิดชอบค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่นั้น ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยในประเด็นนี้แล้วว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบในค่าปรับต่อผู้ฟ้องคดีตามสัญญาด้วย ส่วนกรณีที่วินิจฉัยว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่ามีผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ลงมือทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญา หากผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ลงมือทำงานก็ต้องบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปล่อยเวลาให้นานไปถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นเวลาถึง ๑๐๒ วัน จึงได้บอกเลิกสัญญา

/อันเป็นความล่าช้า...



อันเป็นความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีส่วนทำผิดรวมอยู่ด้วย ดังนั้น จึงไม่สมควรที่จะได้รับค่าเสียหายเป็นค่าปรับตามสัญญา นั้น ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ พจ ๗๒๒๐๐/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง ไกล่ครบส่งมอบพัสดุตามสัญญา โดยเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งข้อความแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกอบกับการบอกกล่าวด้วยวาจาและทางโทรศัพท์มาโดยตลอด โดยให้ออกาสผู้ถูกฟ้องคดีในการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเวลาสมควรแล้ว จึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา หาได้ปล่อยปละละเลยให้เนิ่นนานหรือไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาไม่

สำหรับประเด็นข้อกฎหมายในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้อาศัยเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาซึ่งเป็นเหตุตามสัญญาจ้างทั้งสี่ฉบับในข้อ ๕ ซึ่งกำหนดว่าผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง... ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย และในข้อ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งกำหนดว่า กรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมีค่าปรับตามสัญญาและข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าวัสดุหรือค่าจ้าง ให้ประธานกรรมการบริหารบอกเลิกสัญญาโดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน ซึ่งปรากฏว่าค่าปรับตามข้อ ๑๕ ของสัญญา นับตั้งแต่วันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาเป็นระยะเวลา ๑๐๒ วัน คิดเป็นค่าปรับวันละ ๑๐๐ บาท คิดเป็นจำนวนเงินค่าปรับโครงการละ ๑๐,๒๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างในแต่ละโครงการแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ และอาศัยสิทธิตามสัญญาและระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงได้บอกเลิกสัญญาไปยังผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พจ ๗๒๒๐๐/๔๔๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ อันเป็นการปฏิบัติตามข้อ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กรณีการผ่อนระยะเวลาหรือ



/ขยายระยะเวลา...

ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา นั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๖๑ กำหนดให้อยู่ในอำนาจของประธานกรรมการบริหารที่จะพิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสภาตำบล (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือองค์การบริหารส่วนตำบลทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น ซึ่งข้อเท็จจริงในกรณีนี้ไม่ปรากฏว่าในระหว่างระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาได้มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น และคู่สัญญาได้แจ้งเหตุดังกล่าวไว้ อันจะเป็นเหตุให้ยกมากล่าวอ้างเพื่อให้งด หรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในการดำเนินงานตามสัญญาได้ ดังนั้น เหตุอื่นนอกจากเหตุที่ได้กล่าวมานี้ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจผิดผ่อนหรือขยายเวลาการดำเนินการตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๖,๙๘๒.๐๑ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ทำคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๘ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๔๖ เลขที่ ๓/๒๕๔๖

/เลขที่ ๔/๒๕๔๖...



เลขที่ ๔/๒๕๔๖ และเลขที่ ๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ตามลำดับ เป็นที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๕.๔ เมตร โดยตกลงจ่ายค่าจ้างหลังละ ๗๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา สัญญาละ ๓,๕๐๐ บาท ทุกสัญญาเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าทำงาน ตามเวลาที่ระบุไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ หากไม่ไปทำบันทึกข้อตกลงขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งสี่ฉบับ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ เป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ไปทำบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ละสัญญาเป็นค่าปรับ ๑๐๒ วัน วันละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท รวม ๔ สัญญา เป็นเงิน ๔๐,๘๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับ ดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระค่าปรับ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งสี่สัญญา รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกข้อตกลงการผ่อนชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ฟ้องคดีเป็น ๔ งวด งวดที่ ๑ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท งวดที่ ๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๓ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๓,๖๘๐.๓๘ บาท แล้ว และในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระค่าปรับอีกเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท นอกนั้นยังไม่ชำระ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

คดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๔๖ เลขที่ ๓/๒๕๔๖ เลขที่ ๔/๒๕๔๖ และเลขที่ ๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้ประธาน กรรมการบริหารพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในกรณีที่มีเหตุ



/อันเชื่อได้ว่า...

อันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน และตามสัญญาว่าจ้างทำการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านที่พิพาทตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๔๖ เลขที่ ๓/๒๕๔๖ เลขที่ ๔/๒๕๔๖ และเลขที่ ๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ข้อ ๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่าผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร ข้อ ๑๖ วรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ อันเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดและมีสัญญาระบุไว้เกี่ยวกับกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือหากผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา ให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาพิพาททั้งสี่ฉบับดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มลงมือทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงมือทำงานแต่อย่างใดจนล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติงาน

/ให้เป็นไปตาม...



ให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างทั้งสี่ฉบับ โดยไม่เข้าทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องบอกเลิกสัญญาทั้งสี่ฉบับกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะ เห็นสมควร สิทธิที่จะเรียกเอาค่าปรับตามสัญญาพิพาททั้งสี่ฉบับนั้น จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานตามสัญญาแล้วทำงานล่าช้าเกินกำหนดเวลา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เข้าทำงานภายในกำหนดเวลาตามสัญญา คือ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และไม่ได้ลงมือทำงานเลยจนพ้นกำหนดตามสัญญา จึงเป็นกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดสัญญาเพราะเหตุมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา ผู้ฟ้องคดี จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๔๖ เลขที่ ๓/๒๕๔๖ เลขที่ ๔/๒๕๔๖ และเลขที่ ๖/๒๕๔๖ ได้สัญญาละ ๓,๕๐๐ บาท รวม ๔ สัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ประกอบข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญาทั้งสี่ฉบับ ดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖ แจ้งบอกเลิกสัญญาทั้งสี่ฉบับ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ จึงเป็นการบอกเลิกสัญญา โดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเรียก ค่าเสียหายตามข้อ ๑๕ วรรคสอง และข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้าง แต่ผู้ฟ้องคดีจะปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในกรณีนี้ได้ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จ ของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงจะมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท จนถึงวันบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ของสัญญาจ้าง ข้อเท็จจริงในคดีไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ ชำระค่าปรับ โดยผู้ฟ้องคดีเพิ่มมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แจ้งเรียกค่าปรับ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาทั้งสี่ฉบับ อันเป็นการแจ้งภายหลังจากการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ ข้อ ๖๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้ประธานกรรมการบริหาร บอกเลิกสัญญาหากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เว้นแต่คู่สัญญายินยอม เสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ให้ประธานกรรมการบริหารผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ยินยอมเสียค่าปรับส่วนที่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง แม้หาก ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง โดยตามสัญญาจ้าง รวมสี่ฉบับ มีวงเงินค่าจ้างรวม ๒๘๐,๐๐๐ บาท ร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างคือ ๒๘,๐๐๐ บาท



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญาทั้งสี่ฉบับ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท โดยหลักประกันที่รับถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ผ่อนชำระเงินค่าปรับงวดที่หนึ่งจำนวน ๑๐,๘๐๐ บาท และผ่อนชำระค่าปรับงวดที่สองจำนวน ๗,๐๐๐ บาท รวมทั้งรับหลักประกันและที่ผ่อนชำระ ค่าปรับแล้วเป็นเงินจำนวน ๓๑,๘๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกต่อไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ในค่าปรับร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ที่ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายวรวิทย์ กังสศิเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิชณุ วรรณฤณ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายสมชาย เอ็มโอช
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายอนุสรณ์ ชีระภัทรานันท์



คำกล่าวขอ